



Manifesto per il Non Riconoscimento della Condotta della Federazione Russa

Fondamento giuridico, etico e politico di una coerenza necessaria

A chi è rivolto

Ai governi degli Stati membri dell'Unione Europea e a tutti gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra. Alle istituzioni internazionali. A ogni cittadino che creda che il diritto valga per tutti o non valga per nessuno. E a chi, leggendo il primo manifesto di questa piattaforma, si è chiesto se il suo autore applicasse lo stesso metro a tutti i violatori del diritto internazionale. Questo documento è la risposta.

I. Premessa

Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina. Non una «operazione militare speciale»: un'aggressione armata contro uno Stato sovrano, in violazione dell'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite — la norma fondativa dell'ordine internazionale costruito sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale.

Da allora: città rase al suolo, infrastrutture civili colpite sistematicamente, esecuzioni sommarie documentate a Bucha e Irpin, deportazioni di massa. La Corte Internazionale di Giustizia, il 16 marzo 2022, ha ordinato alla Russia di sospendere immediatamente le operazioni militari. La Russia ha ignorato l'ordinanza. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro il Presidente Putin. La Russia ha risposto incriminando i giudici della Corte.

Questo manifesto non nasce dall'appartenenza a uno schieramento. Nasce dallo stesso principio che fonda il primo manifesto di questa piattaforma: nessuno Stato è al di sopra del diritto internazionale. Nessuno.

II. I bambini deportati

Tra tutti i crimini documentati, uno definisce la natura di questa guerra più di ogni altro.

L'Ucraina ha documentato in modo dettagliato — con luogo di origine e posizione attuale — oltre 19.500 minori deportati in Russia o nei territori occupati. Le stime del Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale superano i 35.000. I ricercatori hanno identificato 210 strutture di detenzione e rieducazione, distribuite su 5.600 chilometri dal Mar Nero al Pacifico: campi estivi, scuole per cadetti, orfanotrofi, una base militare, un monastero.

Questi bambini ricevono nuovi nomi, documenti falsi, cittadinanza russa. Vengono affidati ad adozioni forzate. Vengono puniti se parlano ucraino. Vengono arruolati in programmi paramilitari dove imparano a maneggiare armi e a giurare fedeltà allo Stato che li ha strappati alle loro famiglie. Alcuni vengono addestrati a combattere — potenzialmente contro il loro stesso Paese.

Solo 1.300 circa sono tornati a casa.

Il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro è uno degli atti costitutivi del genocidio ai sensi dell'articolo II, lettera (e), della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Genocidio del 1948. Non per analogia. Non per interpretazione estensiva. Per il testo letterale della norma.

III. Quadro normativo violato

- Articolo 2(4) della Carta ONU — divieto dell'uso della forza contro l'integrità territoriale di altro Stato
- Articolo II(e) della Convenzione sul Genocidio — trasferimento forzato di minori
- Articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra — divieto di deportazione di civili da territorio occupato
- Articolo 8 dello Statuto di Roma — crimini di guerra, inclusa la deportazione illegittima
- Ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia del 16 marzo 2022 (Ucraina c. Federazione Russa), rimasta ineseguita

Il 17 marzo 2023 la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro **Vladimir Putin**, Presidente della Federazione Russa, e **Maria Lvova-Belova**, Commissaria presidenziale per i diritti dell'infanzia, per la deportazione e il trasferimento illegittimo di bambini ucraini. È la prima volta nella storia che un capo di Stato di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza è destinatario di un mandato d'arresto internazionale.

IV. Fondamento giuridico del non riconoscimento

Gli Articoli sulla Responsabilità degli Stati (ARSIWA, CDI/ONU 2001), articoli 40 e 41, stabiliscono che di fronte a violazioni gravi di norme imperative del diritto internazionale, gli altri Stati hanno l'obbligo di: non riconoscere come legittima la situazione creata dalla violazione; non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione; cooperare per porre fine alla violazione con mezzi leciti.

Il divieto di aggressione e il divieto di genocidio sono norme imperative (*jus cogens*). L'obbligo di non riconoscimento non è una facoltà politica: è un obbligo giuridico.

V. La prova della coerenza — due pesi, due misure

Qui questo manifesto diverge da ogni altro documento simile. Perché l'Unione Europea, di fronte alla Russia, ha *già fatto* ciò che il diritto richiede.

Ha adottato pacchetti di sanzioni senza precedenti. Ha congelato le riserve della banca centrale russa. Ha sostenuto pubblicamente i mandati della Corte Penale Internazionale. Ha accolto milioni di rifugiati. Ha dichiarato, con atti concreti, che la condotta di uno Stato aggressore non sarà riconosciuta come legittima.

E poi, di fronte a violazioni delle stesse norme imperative commesse dallo Stato di Israele, ha scelto il silenzio, i distinguo, la cooperazione ininterrotta.

Questo doppio standard non è un dettaglio diplomatico. È una ferita autoinflitta alla civiltà giuridica occidentale.

Israele viene definito «l'unica democrazia occidentale del Medio Oriente». Bene: chi rivendica l'appartenenza all'Occidente rivendica anche i suoi fondamenti — il primato del diritto sulla forza, la responsabilità del potere, l'uguaglianza davanti alla legge. Questi principi non sono nati ieri: sono stati affinati in secoli di filosofia, di rivoluzioni, di costituzioni, di tribunali. Sono ciò che l'Occidente ha di più prezioso da offrire al mondo.

Esentare dalla legge proprio lo Stato che si proclama parte di questa tradizione significa rovesciarne il senso. Una democrazia occidentale non si giudica con uno standard più basso: si giudica con lo standard più alto, perché è quello che essa stessa proclama. L'appartenenza all'Occidente non è un'immunità — è un'assunzione di responsabilità.

Quando l'Europa sanziona la Russia per la deportazione dei bambini e tace su chi usa fosforo bianco su aree civili, non protegge Israele: scredita se stessa. Dichiarare al mondo intero che il diritto internazionale è uno strumento contro i nemici, non un principio. E in quel momento ogni autocrate della terra ottiene l'argomento che cercava: *le vostre regole sono ipocrisia*.

Il diritto internazionale applicato selettivamente non è diritto: è potere travestito da principio. E ogni applicazione selettiva indebolisce tutte le applicazioni — comprese quelle giuste, comprese quelle contro la Russia. Chi tace su un crimine per ragioni di alleanza rende meno credibile la condanna di tutti gli altri.

VI. Misure concrete

1. Il mantenimento del non riconoscimento di ogni annessione territoriale russa in Ucraina, inclusa la Crimea
2. La piena cooperazione con la CPI per l'esecuzione dei mandati contro Putin e Lvova-Beleva
3. Sanzioni mirate contro tutte le entità coinvolte nella deportazione dei minori — incluse le società documentate dal rapporto Yale del marzo 2026
4. Il sostegno attivo ai programmi di identificazione e rimpatrio dei bambini deportati
5. L'applicazione di questi stessi standard a ogni Stato la cui condotta violi le medesime norme imperative — senza eccezioni geopolitiche

VII. Distinzione fondamentale

Questo manifesto non è contro la Russia come nazione, né contro il popolo russo. Migliaia di cittadini russi hanno protestato contro questa guerra pagando con il carcere, l'esilio, la vita. Giornalisti russi hanno documentato i crimini del proprio governo. Madri russe hanno cercato i propri figli mandati a morire in una guerra che non hanno scelto.

La distinzione tra Stato, governo e popolo non è una concessione retorica: è il fondamento di ogni ragionamento giuridico e morale serio. Vale per la Russia esattamente come vale per Israele. È la stessa distinzione, perché è lo stesso principio.

Dichiarazione finale

Non riconosco come legittima la condotta della Federazione Russa in Ucraina. Non riconosco la deportazione di 19.500 bambini come «evacuazione umanitaria». Non riconosco l'annessione di territori come «referendum». Non riconosco l'aggressione come «operazione speciale». E chiedo che il diritto che l'Europa ha saputo applicare alla Russia sia applicato a tutti — a cominciare da chi si proclama parte dell'Occidente e dei suoi valori. Perché il diritto vale per tutti o non vale per nessuno.

Riferimenti normativi

- Carta delle Nazioni Unite, art. 2(4)
- Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Genocidio (1948), art. II(e)
- IV Convenzione di Ginevra (1949), art. 49
- Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art. 8
- CIG, Ordinanza del 16 marzo 2022, Ucraina c. Federazione Russa
- CPI, Mandati di arresto del 17 marzo 2023 (Putin, Lvova-Belova)
- ARSIWA (CDI/ONU 2001), artt. 40-41
- Yale HRL, Willing Accomplices (marzo 2026); rapporto sulle 210 strutture (settembre 2025)